



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000551074

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0016849-12.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante FLAVIO EVANGELISTA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERNANDO SIMÃO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.

São Paulo, 26 de julho de 2017.

ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Apelação nº 0016849-12.2015.8.26.0361

Apelante: Flavio Evangelista da Silva

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Mogi das Cruzes

Voto nº 7972

APELAÇÃO — LESÕES CORPORAIS — VIOLÊNCIA DOMÉSTICA — ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL — APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 542/STJ — NECESSIDADE — PRISÃO EM FLAGRANTE — CONFIGURAÇÃO — OCORRÊNCIA — ABSOLVIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO — INADEQUABILIDADE — RETIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO — ARTIGO 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS” — PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.

Flavio Evangelista da Silva foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, por infringência do artigo 129, § 9º, do Código Penal e, nos termos dos requisitos do artigo 77 do Código Penal, foi determinada a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com as condições impostas no artigo 78, § 2º, “a”, “b” e “c”, do Código Penal, sem prejuízo das demais condições impostas pelo r. Juízo da Execução Penal, pela r. sentença de fls. 179/185, que julgou procedente a presente ação penal. Foi-lhe facultado o direito de recorrer em liberdade.

Irresignado, busca o apelante, em resumo, a reforma da sobredita r. sentença, com sua absolvição da imputação irrogada na denúncia, por fragilidade dos elementos do conjunto probatório



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

dos autos, com aplicação do princípio “*in dubio pro reo*”, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal (fls. 186; *sic* razões, fls. 192/196).

O recurso foi contra-arrazoado (fls. 199/200), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado no sentido do improvimento do recurso interposto (fls. 211/214).

É o relatório.

Preliminarmente, deve ser destacado que o artigo 599 do Código de Processo Penal, ao dispor sobre a devolutividade das apelações criminais, preceitua que estas poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele e, assim sendo, a extensão temática do efeito devolutivo do recurso interposto pelo apelante deriva da maior ou menor amplitude dos limites por ele próprio estabelecidos em sua petição recursal, que poderá restringi-los a tópicos determinados da sentença ou estendê-los a todas as questões que foram – ou poderiam ter sido – examinadas pelo ato decisório recorrido (nesse sentido: STF, HC nº 74.837-6/SP, Relator Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, v.u., *Ementário* 1879-2/364; STF, HC nº 69.374-1/RJ, Relator Ministro Paulo Brossard, Segunda Turma, *Ementário* 1705-3/423).

Nos termos acima delimitados, inconsistente a inconformidade recursal manifestada.

“*In casu*”, a materialidade delitiva dos fatos delituosos encontra-se devidamente demonstrada pelos autos de: boletim de ocorrência (fls. 04/06); laudos de exames de corpo de delito (fls. 26/27; 28/29; 157/158 – lesões de natureza leve). As vítimas apresentaram representações (fls. 10/11; 12; 13), todavia, é a hipótese de aplicação do enunciado da Súmula nº 542/STJ: “A ação penal relativa ao crime de lesão



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.” (j. 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

O apelante Flavio, na fase administrativa (fls. 50/51), negou ter praticado as agressões físicas.

No mais, na hipótese em tela, em estrita observância do princípio constitucional da razoável duração do processo (CF/88, artigo 5º, inciso LXXVIII) e do princípio constitucional da eficiência (CF/88, artigo 37), alinhado com o pacificado entendimento do Supremo Tribunal Federal (ED ARE nº 723.254/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, v.u., j. 14.04.2015, DJe 84; STF, AgR ARE nº 727.030/RS, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, v.u., j. 19.11.2013, DJe 237; QO-RG AI nº 791.292/PE, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 23.06.2010, Repercussão Geral – Mérito, *Ementário* 2410-6/1289), assim como o permissivo do artigo 252 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aplica-se a técnica da fundamentação “**per relationem**”, pela qual o Magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior, em vista da constatação de a r. sentença ter examinado percucientemente todos os elementos do conjunto fático-probatório:

“O acusado, em seu interrogatório judicial, negou a prática do delito, afirmando que não agrediu as vítimas. Disse que estacionou seu caminhão em frente à residência da vítima Mariane, oportunidade em que ela partiu em sua direção proferindo gritos. Contou que, imediatamente, disse para ela se afastar e, ao fechar a porta do caminhão, com o intuito de ir embora, a vítima segurou a porta com uma das mãos e com a outra desferiu-lhe tapas. Mencionou que, nesta oportunidade, os familiares da vítima vieram em direção ao caminhão, razão pela qual sua esposa que o acompanhava, disse-lhe para ir embora, com medo de agressões. Informou que empurrou a vítima Mariane para



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

que ela soltasse a porta do caminhão, ocasião em que ela se soltou e escorou na parede. Esclareceu que a vítima Nara não estava no local, apenas a mãe de Nara estava sentada na calçada, motivo pelo qual impossível tê-la agredido. Contou que a vítima Mariane, a irmã e a mãe dela estavam sentadas na calçada com uma garrafa de cerveja Brahma ao lado. Por fim, acrescentou que acredita que a vítima assim agiu, pois ela não aceita o fim do relacionamento, bem como tenha feito de propósito para que o depoente revidasse e ela pudesse afastá-lo dos filhos.

Nada obstante, a versão exculpatória apresentada pelo acusado não encontra respaldo nas provas existentes nos autos.

Isto porque, consoante se infere do conjunto probatório, é inegável o fato de que o acusado agrediu as vítimas Mariane e Nara.

De fato, a vítima Nara Gabrielly de Souza Moraes Siqueira, ouvida em Juízo, assim como fizera na seara inquisitiva, apresentou relato detalhado acerca dos fatos, em plena consonância com o laudo de exame de corpo de delito de fls. 27. Esta contou que o acusado estava no local dos fatos para devolver seus primos a genitora em razão das visitas fixadas judicialmente. Assim, disse que o acusado atrasou muito para trazer as crianças e, quando chegou, sua tia que já estava preocupada, foi em direção ao acusado para esclarecer o que havia ocorrido, oportunidade em que eles começaram uma discussão, momento em que o acusado a empurrou. Ressaltou que o acusado ainda partiu para cima da vítima que estava no chão, foi quando ingressou na frente da vítima sendo atingida no ombro por um soco. Informou que na confusão o soco também atingiu sua tia e quando o acusado visualizou seus familiares saindo da residência, ele adentrou no caminhão e foi embora.

Com efeito, em crimes dessa natureza a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela especial relevância probatória.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Sobre a questão já se decidiu:

PROVA - Meios - Palavra da vítima - Eficácia - Depoimento do ofendido revestido de coerência, robustez e segurança sem demonstrar qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto - Elemento hábil à condenação, ainda mais se em perfeita consonância com a prova dos autos - Admissibilidade - Apelo parcialmente provido. (TJSP - Ap. Crim. nº 1.097.136-3/8 - São Paulo - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 30.08.2007 - v.u).

Por sua vez, a testemunha de acusação Bianca Soares Domingues, em Juízo, assim se manifestou:

'Eu estava saindo da minha residência quando ele encostou com o caminhão e a Mariane veio ao encontro. Ele desceu do caminhão e agrediu a Mariane que caiu no chão. Nisso a Nara estava saindo da casa dela e eu subindo o morro. Ela foi para apartar ele levantou e foi para agredir a Nara e a Mariane entrou, agredindo as duas. O tapa ele relou na Mariane e ela caiu. Na Nara eu não consegui ver, acho que foi empurrão. Sei que agrediu as duas quando a Mariane foi levantar para defender. Eu estava meio distante do outro lado. Isso. Ele empurrou a Mariane e ela já caiu no chão. A Nara veio para defender e ele foi para cima dela, só que a Mariane entrou no meio e ele catou as duas. A Nara estava vindo ao encontro para separar. Ele já desceu do caminhão e foi para cima da Mariane. Em nenhum momento ela foi para cima dele. Não sei precisar a roupa que o acusado usava. Não reparei no caminhão, estava saindo da minha residência.'

Por derradeiro, foi ouvida uma testemunha arrolada pela defesa.

Francine Cardoso de Godoi relatou em Juízo que é esposa do acusado e que, no dia dos fatos, ele teria atrasado um pouco para devolver os filhos da visita realizada. Contou que quando o acusado



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

desceu do caminhão para retirar seu filho para entregá-lo a mãe, a vítima Mariane veio em direção ao acusado com agressões. Neste momento, disse ao acusado para ir embora, pois outros familiares da vítima vieram em sua direção, oportunidade em que o acusado empurrou a vítima e, após se desvencilhar dela, saiu com o caminhão se deslocando para a delegacia de polícia. Comentou que só conheceu a vítima Nara na delegacia de polícia quando foram acusados de tê-la agredido. Mencionou que a vítima e seus familiares pareciam estar em uma festa, todos aparentando estar embriagados.

O depoimento prestado pela testemunha de defesa não encontra o mínimo de respaldo nas provas existentes nos autos.

Como se vê, o depoimento da testemunha supramencionada não trouxe elementos aptos a desfazer o panorama fático-probatório totalmente desfavorável ao acusado.

No caso em tela, restou suficientemente comprovada a prática do delito pelo acusado.

A vítima Nara, em juízo, relatou que, no dia dos fatos, o acusado teria descido do caminhão e iniciada uma briga com sua tia, agredindo-a, oportunidade em que foi apartar e também foi agredida.

No mesmo sentido, o relato em solo policial da vítima Mariane, confirmando que o acusado, após uma discussão em razão do atraso das visitas dos filhos, empurrou sua sobrinha Nara e quando entrou na frente para defendê-la foi atingida com um soco desferido pelo acusado. Mencionou, ainda, que na confusão o acusado também teria atingido sua sobrinha com um soco.

Por sua vez, a testemunha Bianca, que presenciou o ocorrido, relatou que em nenhum momento a vítima Mariane foi para cima do acusado e sim, teria ele já descido do caminhão e a empurrado, oportunidade em que a vítima Nara teria tentado apartar a briga, sendo atingida.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

A prova carreada aos autos demonstra que o acusado agrediu as vítimas Nara e Mariane, provocando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas nos laudos de fls. 27 e 158.

Nesse sentido, o relato firme, seguro e convincente da vítima Nara, em ambas as fases, e da vítima Mariane, em solo policial, em plena harmonia com o relato da testemunha Bianca.

Os depoimentos da vítima e testemunhas merecem integral credibilidade, haja vista inexistir, nos autos, qualquer elemento de prova apto a infirmar sua força de convicção, observando-se que pequenas contradições são ínsitas à prova oral e, na espécie, não a maculam.

Não havia qualquer motivo para que viessem a imputar ao réu, falsamente, a prática do crime de lesão corporal, cientes das graves consequências de suas declarações.

A versão apresentada pelo acusado de que se limitou a conter a vítima não merece credibilidade, em face das lesões sofridas por elas, descritas nos laudos periciais, e compatíveis com a dinâmica da agressão perpetrada.

Não há que se falar, portanto, em legítima defesa, haja vista que a injusta agressão partiu do acusado.

Por fim, o acusado não produziu qualquer prova de suas alegações, as quais ficaram isoladas no conjunto probatório dos autos.

Restou, então, evidenciada a autoria delitiva do réu, bem como a materialidade do delito, no que se refere aos crimes de lesão corporal.”

(fls. 180/184).

As versões das vítimas são corroboradas pelos laudos de exames de corpo de delito, que atestaram a existência de lesões leves em áreas dos corpos das vítimas Mariane Aparecida de Souza



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Moraes e Nara Gabrielly de Souza Moraes Siqueira (fls. 26/27; 28/29; 157/158).

Assim, com base nas firmes e coerentes declarações da vítima Nara em Juízo (fls. 165; mídia digital em anexo físico), que vieram ratificadas pela prova técnica, conclui-se que o apelante, efetivamente, a agrediu, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito. Ressalte-se que, no caso de lesões corporais praticada contra mulher, em situação de violência doméstica e / ou familiar, as palavras da vítima revestem-se de elevada força probatória, ainda mais quando a versão por ela apresentada, durante a fase administrativa e em Juízo, é amparada pelas demais provas dos autos, impossibilitando o pleito de absolvição, por fragilidade dos elementos do conjunto probatório dos autos.

O Supremo Tribunal Federal e o Colendo Superior Tribunal de Justiça respaldam o entendimento acima exposto:

“Ementa: AGRADO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRADO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO.

1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz à inadmissão do recurso extraordinário. Súmula 287 do STF. Precedentes: ARE 680.279-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2012, e ARE 735.978-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.

2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: 'APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

MULHER – LEI MARIA DA PENHA – CRIME DE AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO IMPROVIDO.'

3. Agravo regimental DESPROVIDO."

(STF, AgR ARE nº 855.292/ES, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, v.u., j. 10.02.2015, DJe 45).

"LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. [...]

3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes.

[...]

5. Habeas corpus não conhecido."

(STJ, HC nº 318.976/RS, Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE], Quinta Turma, v.u., j. 06.08.2015, DJe 18.08.2015).

No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp nº 423.707/RJ, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, v.u., j. 07.10.2014, DJe 21.10.2014; STJ, RHC nº 34.035/AL, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, v.u., j. 05.11.2013, DJe 25.11.2013.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Assim sendo, o conjunto probatório dos autos aponta para o increpado como o autor do delito atribuído a ele. O ônus da prova, quanto ao alegado pelo ora recorrente, cabia à sua Defesa (nesse sentido: STF, HC nº 96.099-5/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19.02.2009, *LEXSTF* vol. 31, nº 367, 2009, págs. 410/427; STF, HC nº 68.964-7/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u., *Ementário* 1741-3/444; STF, HC nº 70.742-4/RJ, Relator Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, *Ementário* 1997-2/251), na forma preconizada no artigo 156 do Código de Processo Penal, que dispõe que o ônus da prova incumbe a quem a alega, que não se desincumbiu dessa tarefa (fls. 192/196), reforçando, desse modo, a imputação assacada pela Justiça Pública.

Não obstante, o apelante não faz jus ao benefício do artigo 77 do Código Penal, em face do inadimplemento do inciso II (culpabilidade, conduta social e personalidade do condenado) do referido dispositivo legal, não fazendo por merecer o benefício da suspensão condicional da pena – *sursis*.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça são pacíficas:

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – ALCANCE. O preceito do artigo 41 da Lei nº 11.340/06 alcança toda e qualquer prática delituosa contra a mulher, até mesmo quando consubstancia contravenção penal, como é a relativa a vias de fato.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – AFASTAMENTO DA LEI Nº 9.099/95 – CONSTITUCIONALIDADE. Ante a opção político-normativa prevista no artigo 98, inciso I, e a proteção versada no artigo 226, § 8º, ambos da Constituição Federal, surge harmônico com esta última o afastamento peremptório da Lei nº 9.099/95 – mediante o artigo 41 da Lei nº



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

11.340/06 – no processo-crime a revelar violência contra a mulher.”

(STF, HC nº 106.212/MS, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, v.u., j. 24.03.2011, RT vol. 100, nº 910, 2011, págs. 307/327).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SURSIS. NÃO CABIMENTO. ART. 77, III, DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO ESTÁ A MERECER REPAROS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Não viola o princípio da colegialidade a apreciação unipessoal, pelo relator, do mérito do recurso especial, quando obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade, bem como observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.

2. Com a interposição do agravo regimental fica superada eventual violação ao princípio da colegialidade, em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

3. A prática de delito cometido com violência doméstica impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por conseguinte, incabível a aplicação do sursis, com base no disposto no art. 77, III, do Código Penal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (STJ, AgRg no AREsp nº 82.898/MG, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, v.u., j. 20.11.2012, DJe 26.11.2012).

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA LEI N.º 9.099/95.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO NO SENTIDO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 41 DA LEI N.º 11.340/2006. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da inaplicabilidade da Lei n.º 9.099/95 aos crimes praticados com violência doméstica ou familiar, em razão do disposto no art. 41 da Lei n.º 11.340/2006. Precedentes.

2. Incabível, na hipótese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o Paciente não preenche o requisito previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, pois, não obstante a pena imposta tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de delito cometido com violência contra a vítima, o que impossibilita a pretendida substituição.

3. Ordem denegada."

(STJ, HC nº 192.417/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, v.u., j. 06.12.2011, DJe 19.12.2011).

No mesmo sentido: STJ, HC nº 199.250/MS, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, v.u., j. 01.12.2011, DJe 14.12.2011; STJ, REsp nº 1.111.921/RJ, Relator Ministro Vasco Della Giustina [Desembargador convocado do TJ/RS], Sexta Turma, j. 16.08.2011, DJe 19.12.2011.

Todavia, a manutenção da benevolente sanção, pela concessão da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, ante a falta de recurso do Ministério Público e pela certidão de trânsito em julgado da condenação de 1º Grau para a acusação (fls. 203), obsta retificação, sob pena de contrariedade ao disposto no artigo 617 do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Código de Processo Penal, o qual abriga o princípio da proibição da “*reformatio in pejus*”. Nesse sentido: STF, HC nº 72.827-8/DF, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u., j. 22.08.1995, *Ementário* 2256-2/322; STF, HC nº 90.627-3/SC, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, v.u., j. 03.06.2008, *Ementário* 2351-3/436.

Nega-se, pois, provimento ao recurso.

ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR